

1500552-09.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... dúvida reinante sobre a existência de tráfico, o que por certo justificou a capitulação da denúncia, por porte de drogas.

A droga apreendida com o réu é indubitosa, não só pela confissão como também pela prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo dela com o tráfico, convencem que era mesmo para o uso próprio, ainda subsidiariamente.

"A confissão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500552-09.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500552-09.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2179637/2021 - 01º D.P. AMERICANA,

18852973 - 01º D.P. AMERICANA, 2179637/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 976/21/344 -

DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILVOMAR DUARTE

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

GILVOMAR DUARTE está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11343/06, acusado de no dia 03 de julho de 2021, por volta de 11h14, na Rua dos Colibris, 721, bairro Vila Mathiensen, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 18 de maio de 2022 (fls. 142/143), o réu foi citado (fls. 141).

Resposta à acusação no prazo legal.

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia. Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena (fls. 151/152).

A Defesa, nos memoriais, requereu a absolvição por ausência de provas. Não havia elementos que demonstrassem a autoria do fato delituoso, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e do 'in dubio pro reo'. Para o caso de condenação, que fosse observada a confissão espontânea, atenuante (fls. 153/158).

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

O crime está suficientemente demonstrado.

Desde o inquérito o réu confessou o porte de drogas, para uso pessoal. Alegou que era apenas usuário de drogas (fls. 04).

Em Juízo, repetiu a versão: a droga que pegou na biqueira era apenas para o seu consumo, era usuário. Havia acabado de comprar os entorpecentes, nada era para a venda, era viciado. Estava preso por tentativa de roubo.

A confissão do réu não ficou isolada nos autos.

Roberto Henrique Ribeiro Rosa, guarda municipal, alegou que patrulhavam pelos bairros Jardim dos Lírios e Mathiensen, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram o acusado. Gilvomar escondia alguma coisa na grade da escola. Deram ordem de parada, mas o acusado veio para cima da equipe, ele deu muito trabalho. Retornaram até o local onde o avistaram inicialmente. Durante as buscas realizadas, encontraram um maço de cigarros, havia cocaína e ependorf em seu interior. O réu estava bem agressivo. Ele dizia ser usuário, mas não falava 'nada com nada'.

Juliana Paulo Marques, outra guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que patrulhavam pelo local, conhecido pelo tráfico de drogas. Visualizaram o suspeito mexendo na grade, ele colocou algo lá. Ao avistar a viatura, Gilvomar deixou um objeto cair no chão. O acusado foi abordado alguns metros adiante. Durante o procedimento, o autor investiu contra a equipe e foi contido. Ao retornarem até o ponto onde o suspeito deixou algo cair, havia uma caixinha de fósforo, com quatro ependorfs. No local onde Gilvomar havia mexido na grade, localizaram um maço de cigarros, contendo em seu interior cinco papелotes de cocaína. O acusado não informou a finalidade da droga.

Pelo contexto probatório, há dúvida reinante sobre a existência de tráfico, o que por certo justificou a capitulação da denúncia, por porte de drogas.

A droga apreendida com o réu é indubitosa, não só pela confissão como também pela prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo dela com o tráfico, convencem que era mesmo para o uso próprio, ainda subsidiariamente.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de co-réu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04).

Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a

emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Aqui, a confissão está em plena harmonia com os depoimentos dos guardas municipais. A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Evidente, assim, que o réu trazia com ele drogas, as quais, pela quantidade, indicavam mesmo se destinar ao consumo, o que se depreende tendo em conta a confissão do réu e a ausência de prova robusta de tráfico, sequer denunciado. De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..."

(Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeve a lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta a prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, Resp. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, Resp. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

A materialidade foi provada pelo exame químico toxicológico (fls. 83/85).

Fixação das penas.

Na fixação da pena, observo que o réu é reincidente (vg. Processo nº 0002480-69.2015.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Forum de Americana/SP - Art. 157, §2º, II, do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 06/12/2016, término da prisão em 01/04/2021; Processo nº 0007224-39.2017.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Forum de Americana/SP - Art. 157, §1º (duas vezes) c.c. art. 14, II, c.c. art. 70, 'caput', todos do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 11/12/2017; Processo nº 0007976-45.2016.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Forum de Americana/SP - Art. 155, §4º, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/02/2017; Processo nº 1500310-55.2018.8.26.0630 - 2ª Vara Judicial do Forum de Nova Odessa/SP - art. 329, 'caput', c.c. art. 129, 'caput', c.c. art. 69, 'caput' e art. 155, §4º, II, todos do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/08/2019), o que interferirá na fixação da pena. É igualmente confesso, atenuante.

Assim, a pena deverá se ater nos limites do artigo 28, § 4º da Lei 11.343/2006, intermediário. Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Pela reincidência, serão aplicadas prestação de serviços e advertência, pelo prazo de cinco (05) meses, além de comparecimento a cursos (medida socioeducativa) ou programas da Lei 11.343/2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra GILVOMAR DUARTE, condenando-o às medidas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida socioeducativa de comparecimento à programa ou curso educativo, as duas últimas pelo prazo de cinco (05) meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 126).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 06 de junho de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA